

PERJANJIAN KERJA SAMA
PT. ANDSON SARANA BAGUS
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG
PERJANJIAN JUAL BELI ALAT KESEHATAN ANESTHESIA MACHINE

NOMOR : 001/SK-MOU/ASBSBY/II/2025

NOMOR :

Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Sabtu** tanggal **8** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-2-2025)** oleh dan antara:

1. **PT. DISA PRIMA MEDIKA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV** sebagai Direktur, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Agus Setiawan, S.Pd**, Kepala Cabang PT. Andson Sarana Bagus berdomisili di Jl. Jemur Andayani XIX No. 31 Siwalankerto Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Andson Sarana Bagus selanjutnya. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menjelaskan hal-hal, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1

Objek dan Harga

PIHAK PERTAMA setuju untuk membeli alat-alat kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Harga (Rp)
1.	Anesthesia Machine Mindray WATO EX55 PRO	505.000.000	1	505.000.000
TOTAL HARGA				505.000.000

Ket : Total pembelian alat-alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sejumlah **Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah).**

PASAL 2

Tata cara pembayaran

- Para pihak sepakat bahwa pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Terbilang (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran I	250.000.000	Setelah Surat Pesanan diterima oleh pihak Kedua
Pembayaran II	255.000.000	Maksimal 14 hari setelah uji fungsi dan serah terima alat

- Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** yaitu :

Bank : MANDIRI
Cabang : Kirana Butik, Kelapa Gading
A/C : 1250057795775
Atas nama : ANDSON SARANA BAGUS

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 3

Hak Kepemilikan dan Keterlambatan Pembayaran

Bahwa selama tahap angsuran sedang berlangsung, hak kepemilikan masih dimiliki oleh PIHAK KEDUA, namun akan beralih kepada PIHAK PERTAMA jika angsuran terhutang telah genap dilunasi.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban

1. Pengiriman objek oleh PIHAK KEDUA ke tempat yang telah disepakati akan dilakukan dengan estimasi 7 hari sejak pembayaran Down Payment diterima.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kondisi barang adalah baru serta menjamin bahwa unit tidak cacat maupun rusak.
3. Bahwa pada saat objek tiba di tempat PIHAK PERTAMA, jika ditemukan objek yang rusak, cacat, barang yang expired ataupun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan objek sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan unit dan mengajukan penggantian.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan training/penjelasan tentang prosedur operational unit kepada PIHAK PERTAMA selama masa garansi.
5. PIHAK KEDUA bersedia memberikan jaminan garansi dan aftersales kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - Garansi Unit 1 Tahun untuk kesalahan pabrikan, tidak berlaku untuk kesalahan pengguna
 - Maintenance 2x selama masa garansi
 - Menjamin ketersediaan sparepart selama 10 tahun
 - Menjamin alat yang dikirim dalam kondisi 100% baru dan dalam kondisi baik
 - Tersedia tenaga ahli jika terjadi masalah pada unit dengan estimasi response time 1x24 Jam on Call, 2x24 Jam onsite
6. Selama masa garansi maupun angsuran sedang berlangsung, PIHAK PERTAMA juga diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kondisi unit dalam keadaan baik dan jika terbukti PIHAK PERTAMA melakukan kesalahan/kelalaian sehingga menyebabkan kerusakan/ cacat fungsi, hilang atau musnahnya unit, maka PIHAK KEDUA dibebaskan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dari ketentuan dalam ayat 5 dan PIHAK PERTAMA tetap diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah angsuran terhutang.

7. Apabila ada insiden keselamatan pasien maka rumah sakit akan melakukan pelaporan kepada vendor 1 (satu) kali 24 jam setelah dilakukan investigasi sederhana dan dilakukan rapat dengan vendor untuk perbaikan.

PASAL 5

Ketentuan Pembatalan

1. Pembatalan terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya.

PASAL 6

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

1. Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi diluar kendali para pihak yang menyebabkan tidak terlaksananya hak kewajiban para pihak. Keadaan ini seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, tsunami); wabah/ andemic ; krisis moneter; mogok kerja ; huruhara ; dll.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa kepada salah satu pihak sehingga menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan pasal-pasal sebelumnya, maka pihak yang terkena dampak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut.
3. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan dampak yang terjadi secara msuyawarah (win-win solution).

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat maupun penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini sehingga menyebabkan perselisihan di kedua belah pihak, maka para pihak akan meninjau ulang perjanjian serta melakukan musyawarah demi tercapainya kesepakatan.
2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan dengan menunjuk ke-Paniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8

Penutup

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh para pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA

PT ANDSON SARANA BAGUS

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV
DIREKTUR

Agus Setiawan, S.Pd
KEPALA CABANG

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA